

Rücktritt vom Versuch — Prüfungsschema § 24 StGB

Allgemeiner Teil · Versuch — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Kein fehlgeschlagener Versuch

Ungeschriebene Vorfrage jedes Rücktritts. Fehlgeschlagen ist der Versuch, wenn der Täter nach Abschluss der letzten Ausführungshandlung erkennt, dass er den tatbestandlichen Erfolg mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr ohne zeitlich relevante Zäsur herbeiführen kann. Maßgeblich ist allein die Tätervorstellung im Zeitpunkt nach der letzten Ausführungshandlung (Rücktrittshorizont); beim fehlgeschlagenen Versuch ist ein Rücktritt in jeder Variante ausgeschlossen.

II. Abgrenzung unbeendeter / beendeter Versuch

Die Abgrenzung entscheidet darüber, welche Rücktrittsleistung § 24 I StGB verlangt. Sie richtet sich nach der Vorstellung des Täters unmittelbar nach der letzten Ausführungshandlung (Rücktrittshorizont).

1. *Unbeendeter Versuch*

Der Täter hält nach seiner Vorstellung weitere Ausführungshandlungen für erforderlich, um den Erfolg herbeizuführen; er glaubt also, noch nicht alles Notwendige getan zu haben.

2. *Beendeter Versuch*

Der Täter hält den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges nach seiner Vorstellung auch ohne weiteres Zutun für möglich; er glaubt, alles Erforderliche getan zu haben.

3. *Korrigierter Rücktrittshorizont*

Erkennt der Täter unmittelbar nach der letzten Ausführungshandlung, dass sein Vorstellungsbild unzutreffend war, ist die berichtigte Vorstellung maßgeblich — der Versuch kann so vom beendeten zum unbeendeten werden und umgekehrt.

III. Rücktrittsleistung des Alleintäters, § 24 I StGB

1. *Aufgeben der weiteren Tatausführung, § 24 I 1 Alt. 1 StGB*

Beim unbeendeten Versuch genügt das bloße Unterlassen des Weiterhandelns. Nach der herrschenden Gesamtbetrachtungslehre muss der Täter von der Tat im Ganzen Abstand nehmen, also den Tatplan endgültig aufgeben; ein bloßes Aufschieben auf eine günstigere Gelegenheit reicht nicht.

2. *Verhindern der Vollendung, § 24 I 1 Alt. 2 StGB*

Beim beendeten Versuch ist aktives Gegensteuern erforderlich: Der Täter muss den Erfolgseintritt durch eigenes Handeln kausal verhindern. Das Einschalten Dritter, etwa des Notarztes, genügt, solange die Rettung auf seine Veranlassung zurückgeht; optimale Rettungsbemühungen verlangt die Rechtsprechung nicht.

3. *Ernsthaftes Bemühen, § 24 I 2 StGB*

Bleibt die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden unvollendet — etwa weil der Versuch von vornherein untauglich war oder ein Dritter rettet —, genügt das freiwillige und ernsthafte Bemühen, die Vollendung zu verhindern. Der Täter muss aus seiner Sicht alles tun, was zur Erfolgsabwendung erforderlich ist.

IV. Freiwilligkeit

Freiwillig handelt nach herrschender Meinung, wer aus autonomen Motiven zurücktritt, also „Herr seiner Entschlüsse“ bleibt und die Tat nicht mehr durchführen will, obwohl er sie noch durchführen könnte. Unfreiwillig ist der Rücktritt bei heteronomen Motiven, also wenn zwingender äußerer oder innerer

Druck den Täter zum Abbruch nötigt (Frank'sche Formel: „Ich will nicht, selbst wenn ich könnte“ statt „Ich kann nicht, selbst wenn ich wollte“). Sittlich billigenswerte Beweggründe sind nicht erforderlich; auch Angst vor Entdeckung schließt die Freiwilligkeit erst aus, wenn sie den Täter zum Abbruch zwingt.

V. Rücktritt bei mehreren Beteiligten, § 24 II StGB

Für Mittäter, Anstifter und Gehilfen gilt ausschließlich § 24 II StGB; das bloße Aufgeben des eigenen Tatbeitrags genügt hier nicht.

1. Verhindern der Vollendung, § 24 II 1 StGB

Der Beteiligte muss die Vollendung der Tat freiwillig verhindern — erforderlich ist also ein Erfolg abwendender Beitrag, nicht nur der Rückzug aus dem gemeinsamen Tatplan.

2. Ernsthaftes Bemühen, § 24 II 2 StGB

Wird die Tat ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag begangen, genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung zu verhindern.

3. Wirkung

Der Rücktritt wirkt als persönlicher Strafaufhebungsgrund nur für den Zurücktretenden; die übrigen Beteiligten bleiben wegen Versuchs strafbar, § 29 StGB.

VI. Rechtsfolge und stehengebliebene Delikte

Der wirksame Rücktritt führt zur Strafflosigkeit wegen des Versuchs der zurückgetretenen Tat. Bereits vollendete Delikte bleiben davon unberührt: Wer vom Totschlagsversuch zurücktritt, bleibt wegen der vollendeten Körperverletzung strafbar; ebenso bleiben verwirklichte Qualifikationen und andere selbständige Delikte bestehen.

Typische Streitstände

Fehlschlag — Einzelakts- oder Gesamtbetrachtungslehre

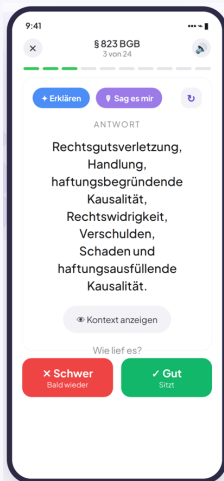
Bei mehreren erfolglosen Einzelakten fragt die Einzelaktstheorie, ob der jeweilige Akt sein Ziel verfehlt hat, und nimmt dann einen fehlgeschlagenen Versuch an. Nach der herrschenden Gesamtbetrachtungslehre und der ständigen Rechtsprechung ist dagegen das gesamte Geschehen bis zur letzten Ausführungshandlung als ein einheitlicher Versuch zu betrachten, sodass ein Rücktritt möglich bleibt, solange der Täter die Tatvollendung noch für erreichbar hält.

Freiwilligkeit — Psychologischer oder normativer Freiwilligkeitsbegriff

Die herrschende psychologisierende Auffassung stellt darauf ab, ob der Täter aus autonomen Motiven noch Herr seiner Entschlüsse ist. Die normative Gegenauffassung fragt stattdessen, ob der Abbruch der „Verbrechervernunft“ entspricht — wer aus rationalem Kalkül abbricht, verdiene die Rücktrittsprivilegierung nicht. In der Klausur führen beide Ansätze meist zum selben Ergebnis; abweichende Ergebnisse sind zu diskutieren.

Zielerreichung — Außertatbestandliche Zielerreichung

Hat der Täter sein eigentliches, außerhalb des Tatbestandes liegendes Ziel bereits erreicht — etwa Einschüchterung des Opfers — und lässt er deshalb von der Tat ab, nimmt ein Teil der Literatur einen fehlgeschlagenen Versuch an, weil kein Rücktrittsbedürfnis mehr bestehe. Die Rechtsprechung stellt demgegenüber allein auf den tatbestandlichen Erfolg ab: Der Versuch ist nicht fehlgeschlagen; die Frage ist erst bei der Freiwilligkeit zu erörtern.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.